Módulo 4 · Contenido visual, sonoro y audiovisual · Caso de aplicación

Voz sintética y consentimiento (disputa Scarlett Johansson – OpenAI, 2024)

Temas que trabaja: Audio y música
Hito del proyecto con el que conecta: Hito 4 · Pieza multimedia que comunica la solución

› 1. Contexto

OpenAI es la empresa que desarrolla ChatGPT. Desde septiembre de 2023, ChatGPT tiene un modo de voz: le hablas y te responde con una voz sintética. Al comienzo había cinco voces para elegir, llamadas Breeze, Cove, Ember, Juniper y Sky, y cada una salió de la grabación de un actor o una actriz de doblaje (OpenAI, 2024).

Scarlett Johansson es una actriz estadounidense que en la película «Her» hizo la voz de un sistema de inteligencia artificial. En mayo de 2024, OpenAI presentó una versión nueva de su modo de voz, y amigos, familiares y público de la actriz notaron que Sky se parecía mucho a ella (TechCrunch, 2024). Seis días después de la presentación, OpenAI dejó de usar Sky (OpenAI, 2024).

El caso te sirve porque la voz es parte de la identidad de una persona. La voz se protege por la vida privada y los datos personales, y que para usarla o imitarla se necesita consentimiento. Aquí verás una disputa real sobre una voz que no era una copia, según la empresa, pero que se parecía, según la actriz. No hubo juicio: fue una discusión pública que terminó con una decisión de la empresa.

Hay dos versiones de los hechos: la de OpenAI, publicada en su propio sitio, y la de la actriz, en una declaración que la prensa publicó completa. Las dos se presentan con su fecha. No sabemos si la voz fue una imitación, y este caso no lo decide.

› 2. Qué pasó

Según OpenAI, la elección de las voces tomó cinco meses. A comienzos de 2023 definió con directores de casting qué buscaba, y el 10 de mayo de 2023 abrió una convocatoria que recibió

cinco (OpenAI, 2024). La empresa dice que conversó con cada actor sobre la tecnología, sus límites y sus riesgos antes de que aceptara, y que les paga por sobre las mejores tarifas del mercado mientras se usen sus voces (OpenAI, 2024). Grabó en junio y julio de 2023 y lanzó las voces el 25 de septiembre (OpenAI, 2024).

Antes de ese lanzamiento, el 11 de septiembre de 2023, el director ejecutivo de OpenAI ofreció a la actriz ser una sexta voz (OpenAI, 2024; TechCrunch, 2024). Ella rechazó una semana después, por razones personales (OpenAI, 2024). El 10 de mayo de 2024 él volvió a contactar a su equipo para que lo reconsiderara, y el 13 de mayo OpenAI presentó GPT-4o con su nueva voz (OpenAI, 2024). Tras la presentación, el director ejecutivo publicó en X una sola palabra: «her» (TechCrunch, 2024).

Desde el 15 de mayo, el equipo de la actriz conversó con OpenAI sobre Sky, y sus abogados enviaron dos cartas pidiendo que la empresa explicara cómo la había creado (TechCrunch, 2024). El 19 de mayo, OpenAI dejó de usar Sky y publicó cómo había elegido las voces (OpenAI, 2024). Su postura es que las voces de IA no deben imitar a propósito la de una celebridad y que Sky es la voz natural de otra actriz profesional, cuyo nombre no revela por privacidad (OpenAI, 2024). El director ejecutivo agregó que esa actriz se eligió antes de contactar a Johansson, que pausaron Sky por respeto a ella y que lamenta no haber comunicado mejor (OpenAI, 2024).

El 20 de mayo, la actriz publicó su declaración. Cuenta que había rechazado la oferta, que amigos, familia y público notaron el parecido y que se sintió conmocionada y enojada, porque ni sus cercanos notaban la diferencia (TechCrunch, 2024). Dice que la publicación «her» parecía insinuar un parecido buscado, y que fue por medio de sus abogados que OpenAI accedió a retirar la voz (TechCrunch, 2024). Termina pidiendo transparencia y leyes que protejan los derechos de las personas, en un tiempo de ultrafalsos (TechCrunch, 2024).

El 22 de mayo, OpenAI agregó a su publicación la cronología de los contactos con la actriz (OpenAI, 2024). Las fuentes consultadas no informan una demanda judicial.

› 3. Análisis guiado

1. Según OpenAI, a cada actor se le explicó la tecnología, sus límites y sus riesgos antes de aceptar, y se le paga mientras se use su voz. Con las condiciones del consentimiento (libre, específico, inequívoco e informado), ¿cuáles aparecen en lo que describe la empresa? ¿Qué te faltaría saber para estar seguro?
2. OpenAI dice que Sky es otra actriz con su propia voz; la actriz dice que se parecía tanto que sus cercanos no notaban la diferencia. ¿Por qué el derecho de autor no resuelve esta discusión? ¿Qué derecho de la persona está en juego?
3. El director ejecutivo publicó «her» tras la presentación. ¿Por qué esa publicación pesó en cómo la actriz y el público interpretaron la voz, aunque la empresa diga que no hubo intención? ¿Qué aprendes sobre cómo presentas tu propia pieza?
4. Imagina que una empresa chilena quiere una voz sintética «parecida» a la de una locutora conocida. Con lo que sabes sobre la ley chilena de datos personales, ¿qué tipo de dato es la voz cuando sirve para identificar a alguien? ¿Qué necesitaría la empresa antes de clonarla o imitarla? Responde como orientación general, no como asesoría legal.
5. OpenAI pausó la voz mientras conversaba con el equipo de la actriz. Si alguien te dice que tu locución suena como él o ella, ¿qué harías primero? Ordena tu respuesta con la lista de verificación de uso de audio que armaste en el módulo.

6. Compara tres opciones para la locución de tu pieza: una voz de la biblioteca de la herramienta, una voz diseñada con una descripción y la voz de una persona real. ¿Cuál elegirías y qué consentimiento o condición de uso tendrías que verificar en cada una?

› 4. Aplicación a tu proyecto

En el Hito 4 tu pieza puede llevar una locución. Esta actividad te prepara para elegir la voz con cuidado y dejar constancia de los permisos, con la transparencia que pedía la actriz. El producto es una decisión de voz con su respaldo: una tabla y un mensaje breve.

1. Escribe en una línea qué dirá la locución, para quién de tu trabajo es y dónde se escuchará.
2. Haz una tabla con tres filas (voz de biblioteca, voz diseñada y voz de una persona real, la tuya o la de una colega) y anota para cada una la herramienta, el plan y la condición de uso que encontraste.
3. Marca la opción que usarás y explica en dos líneas por qué calza con el uso.
4. Si usas una voz real que no es la tuya, redacta el mensaje con que pedirás su consentimiento: qué harás con su voz, en qué pieza, dónde se escuchará y por cuánto tiempo. Si usas tu propia voz, anótalo.
5. Escribe la línea que pondrás en los créditos, por ejemplo «Voz sintética generada con [herramienta]».
6. Copia la decisión al campo de consentimientos y licencias de tu ficha de uso ético.

No uses voces de menores de edad ni imites a personas conocidas, ni siquiera en broma.

› 5. Autocorrección

1. Una buena respuesta reconoce que el relato de la empresa muestra consentimiento informado (explicó tecnología, límites y riesgos) y específico (para el modo de voz), y que los actores aceptaron. Señala lo que no se sabe: el texto del contrato, por cuánto tiempo y si pueden retirarse. Recuerda que es la versión de la empresa.
2. Explica que el derecho de autor protege obras, no la voz ni la identidad: copiar solo la voz no es plagio, pero puede afectar la vida privada, la honra o la propia imagen. Concluye que la pregunta correcta es si hay permiso de la persona, no si es una copia.
3. Explica que la publicación hizo pensar en la película y en la actriz, y que el contexto cambia cómo se entiende una pieza. No afirma que hubo intención. Aplica la lección: presentar la propia pieza sin sugerir que habla una persona real.
4. Identifica la voz como dato biométrico y, por eso, dato sensible según la Ley 21.719. Señala que se requiere consentimiento expreso de la locutora y que la empresa debe informar para qué y por cuánto tiempo. Menciona que la vigencia de la ley se revisa a la fecha en la BCN y aclara que es orientación general.
5. Propone dejar de usar la locución mientras se aclara, revisar de dónde viene la voz (herramienta, plan, fecha), mostrar el registro de la ficha y, si corresponde, cambiar la voz. Valora responder con respeto y transparencia.
6. Compara bien las tres opciones: la voz de biblioteca y la diseñada no requieren el consentimiento de una persona, pero sí revisar la licencia (por ejemplo, la atribución que pide el plan gratuito); la voz real requiere consentimiento expreso y por escrito. Justifica la elección según el uso de la pieza.

› 6. Para el foro

La actriz pidió transparencia y leyes que protejan la identidad de las personas, y la empresa dijo que nunca quiso imitarla. Si tu empresa te pidiera grabar tu voz para crear una voz sintética, ¿qué condiciones pedirías antes de aceptar? Comparte dos y comenta las de un compañero o compañera.

› Referencias bibliográficas

OpenAI. (2024, 19 de mayo). *How the voices for ChatGPT were chosen*. https://openai.com/index/how-the-voices-for-chatgpt-were-chosen/

TechCrunch. (2024, 20 de mayo). *Scarlett Johansson says that OpenAI approached her to use her voice*. https://techcrunch.com/2024/05/20/scarlett-johansson-says-that-openai-approached-her-to-use-her-voice/